МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 08 дугаар сарын 20 № 06/45 Улаанбаатар хот

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Б.ЭРДЭНЭБАТ ТАНАА

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2024 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр Хөвсгөл аймагт албан томилолтоор ажиллаж 2024 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль үйлчилж эхэлсэнтэй холбоотойгоор прокурор, мөрдөгч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж (баривчлах, цагдан хорих албадлагатай холбоотой), Хөвсгөл аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байрны орчин нөхцөлтэй танилцаж, Комисст гомдол гаргасан хоригдогч нартай уулзах, санал асуулга авах, алба хаагчдын санал хүсэлтийг сонсох байдлаар ажилласан.

Цагдан хорих байрны ангийн нөхцөл байдалтай танилцах үед эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ шаардлагатай хоригдогч Довдон овогтой Үнэнбат, Дэмбэрэл овогтой Дабааням нарын асуудал анхаарал татаж байсан.

1. Цагдан хорих байрны 2 дугаар давхрын 6 тоот өрөөнд хоригдож байгаа Д.Үнэнбатын нөхцөл байдалтай танилцахад цээжний зүүн доод хэсэг, суганы доод талд өмнө орсон гэх хагалгааны ил харагдах, нээлттэй ажилбартай, тэр хэсэгт ариун цэврийн шаардлага хангаж, ариутгасан эсэх нь тодорхойгүй 20х40 харьцаатай даавуу мэт зүйлийг дөрвөлжилж онгорхой хэсгийн дээр тавьсан, үзлэг хийх үед эвгүй үнэртэй, цайвар ногоон өнгийн бохир шингэн зүйлс гарсан байдалтай, биеийн байдал таагүй шинжтэй байв. Эрүүл мэндийн талаар хоригдогч Д.Үнэнбатаас тодруулахад "...миний зүүн талын цээжний шархны хэсэг байнгын бохир гарч, нээлттэй байх ёстой учраас тогтмол цэвэрлэгээ үйлчилгээ авч байх шаардлагатай байдаг юм. Харин цагдан хорих байрны зүгээс ариутгагчтай бинтээр боолт хийдэг ч хэсэг хугацааны дараа эмнэлгийн хангамж, хангалт муу гэх шалтгаанаар бинтээр биш ариутгасан гэх орны даавуугаар шарх хэсэгт тавьдаг" гэх тайлбарыг өгсөн. Мөн хоригдогч Д.Үнэнбаттай нэг өрөөнд хамт хоригдогч нар "түүний шархнаас байнгын өмхий үнэртдэг, үүнээс нь болж толгой өвдөж хамт байхад хүндрэлтэй байдаг" талаараа дурдсан. Мөн цагдан хорих байрны эмнэлгийн хэсэгтэй танилцсан бөгөөд эмч ахлах дэслэгч Б.Нандинцэцэг "... хоригдогч Д.Үнэнбатад үзүүлсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, холбогдох баримт материалыг тайлбарлаж, цаашид аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлж, эрүүл мэндийн талаар дүгнэлт гаргахаар ажиллаж байгаа талаар тайлбарласан бөгөөд шаардлагатай ариутгалын хэрэгсэл, боолт, бинт авахад санхүүжилт хүрэлцэхгүй байгаа талаар тайлбарлаж байв. Эмнэлгийн хэсгийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн материалтай танилцахад анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай эм тарианы

150070187

хангалт зохих төвшинд хийгдсэн боловч Д.Үнэнбат болон бусад хоригдогч нарт тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд хүрэлцэхүй зориулалтын ариутгасан боолтын бинт, хөвөн хэрэгсэл, хангалт дутмаг байна.

Тус газраас Комисст ирүүлсэн баримт материалд дүн шинжилгээ хийхэд Д.Үнэнбат нь 2024 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр цагдан хоригдсон бөгөөд тус хоригдогч нь 2017 онд зүүн талын цээжний хөндийн уушгины нээлттэй хагалгаанд орсон, түүнээс хойш цээжний хөндий нээлттэй, ил шархтай байгаа хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 80 хувьтай, 2024 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр цагдан хорих хугацаа сунгах хуралд орохоор төлөвлөгдсөн байна. Цагдан хоригдсоноос хойш нийт 12 удаагийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж, амбулаториор эмчлүүлэгчдийн картад 2024 оны 03 дугаар сарын 07, 2024 оны 07 дугаар сарын 05, 2024 оны 07 дугаар сарын 14, 07 дугаар сарын 24, 08 дугаар сарын 05-ны өдөр тус тус боолт хийсэн тухай тэмдэглэсэн байна.

Комиссоос өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу хоригдогч Д.Үнэнбатыг 2024 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Мэс заслын тасаг болон сүрьеэгийн нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлж, 1 сар хэрэглэх цэвэрлэгээний ариутгасан бинтийг гэрээт эмийн сан "Монгол эм импекс концерн"-с худалдан авсан баримт, цээжний рентген зураг авхуулж, жилд 2 удаа сүрьеэгийн эмчийн хяналтад орж байх, 2024 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, шээсний ерөнхий шинжилгээ, биохимийн шинжилгээ авахаар цахимаар цаг авч, шинжилгээнд хэрэглэгдэх зүйлийг бэлдсэн, 2024 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн прокурорын газар болон сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд хоригдогчийн биеийн байдлыг харгалзан үзэж, хувийн батлан даалтад гаргах, дараагийн шатлалын эмнэлэгт эмчилгээ хийлгэх саналыг хүргүүлсэн талаар баримт ирүүлсэн байна.

2. Цагдан хорих байрны 2 давхрын 5 тоот өрөөнд хоригдож байсан хоригдогч Д.Дабааням Комисст хандаж "... зүүн талын нүд юм харахгүй байгаа, байнгын хатгаж өвддөг. Өдөр ирэх тусам баруун нүдний хараа муудаж байгаа талаараа дурдаж, хагалгаанд орох заалттай эмчлүүлж байсан боловч цагдан хорих байр шилжүүлэн хорих шүүгчийн захирамж гарсантай холбоотойгоор төлөвлөгдсөн нүдний хагалгааг хийлгэлгүйгээр Хөвсгөл аймаг дахь цагдан хорих байранд шилжүүлэн авч ирснээр миний эрүүл мэндийн байдал дордож, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрхийг зөрчиж байгаад санаа зовниж байна" гэжээ.

Комисст ирүүлсэн баримт материалаас үзэхэд хоригдогч Д.Дабааням нь 2022 онд мотоциклоос унаж зүүн доод зовхинд гэмтэл авсан, тэрээр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Орхон аймаг дахь 437 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид ял эдэлж байх хугацаандаа 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр Улсын нэгдсэн төв эмнэлгийн нүдний тасагт үзүүлэн мэс засалд орох заалттайгаар хэвтэн эмчлүүлсэн, 2023 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 401 дүгээр хаалттай хорих ангийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн ч мэс засалд ороогүй, 2024 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр Хөвсгөл аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Цагдан хорих байранд дуудлагаар ирж цагдан хоригдсон байна. Амбулаториор эмчлүүлэгчдийн картад 2024 оны 07 дугаар сарын 24, 08 дугаар сарын 02, 05-ны өдрүүдэд эмчийн үзлэг, 08 дугаар сарын 07-ны өдөр аймгийн Нэгдсэн төв эмнэлгийн нүдний эмчид үзүүлж тэмдэглэл үйлдсэн боловч зохих шатны эмнэлэгт нүд орчмын мэс ажилбарт оруулах, эрсдэлээс урьдчилан арга хэмжээг авааагүй байна.

Хөвсгөл аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас 2024 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд хоригдогчийг хувийн батлан даалтад гаргаж, нүдний мэс заслын нарийн мэргэшлийн эмнэлэгт үзүүлж, зүүн нүдний нулимсны суваг оёулах мөн доод зовхийг оёулах эмчилгээг хийлгэх саналыг 02/1251 дугаар албан бичгээр хүргүүлснийг хянан хэлэлцээд тус өдрийн 2024/ЦХШ3/67 захирамжаар шүүгдэгч Д.Даваанямын зүүн нүдний нулимсны суваг оёулах, мөн доод зовхийг оёулах мэс заслыг хийхийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай хорих ангийн нэгдсэн эмнэлэгт (харьяалах эмнэлэг), хуяглан хүргэх ажиллагаа гүйцэтгэхийг Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газарт даалгаж шийдвэрлэжээ.

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 6 дахь заалтад "эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй. Иргэдэд эмнэлгийн төлбөргүй тусламж үзүүлэх болзол, журмыг хуулиар тогтооно", Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын баталсан Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмийн 22 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Мэргэжлийн эмчилгээ шаардлагатай өвчтөн хоригдлыг тусгай, эсхүл ердийн эмнэлэгт хэвтүүлбэл зохино. Хорих ангийн эмнэлгүүд өвчтөнийг зохих ёсоор сувилах эмчлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, эмтэй байхаас гадна эмнэлгийн хангалттай мэргэшсэн ажилтнуудтай байвал зохино", Хоригдсон буюу саатуулагдсан хүмүүсийг эрүүдэн шүүх болон харгис хэрцгийгээр хүнлэг бусаар, нэр төрийг нь доромжлон харьцах ба шийтгэхээс хамгаалахад эрүүлийг хамгаалахын ажилтнууд, тухайлбал эмч нарын гүйцэтгэх үүргийн ёс зүйн зарчмын 1 дүгээр зарчимд "Эрүүлийг хамгаалахын ажилтнууд тухайлбал, хоригдсон буюу саатуулагдсан хүмүүс эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа эмч нар нь тэдний биеийн болон сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг хамгаалах, хоригдоогүй буюу саатуулагдаагүй хүмүүсийн адил чанар түвшинд өвчнийг нь эмчлэх үүрэгтэй", Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 264 дүгээр зүйлийн 264.1.4 дэх заалтад "шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой журам, стандарт, заавар, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах", "Сэжигтэн яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.9 дахь заалтад "хоригдсон этгээдийн эмнэлэг, ариун цэврийн үйлчилгээ", 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэгт "Хорих байранд өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, халдваргүйжүүлэх ажлыг эрүүл мэндийг хамгаалах холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу явуулна. Хорих байрны захиргаа нь хоригдсон этгээдийн эрүүл мэндийг хамгаалахуйц ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангах үүрэгтэй", Эрүүл мэндийн сайд, Хууль зүйн Дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/142, А/47 дугаар тушаалаар баталсан Хоригдсон этгээд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, түүнийг эрүүл мэндийн байгууллагад эмчлэх, хорих байранд эмнэлгийн мэргэжилтэн ирж үйлчлэх журмын 3.1 дэх хэсэгт "хорих байрны эмнэлгийн мэргэжилтний үзлэгээр хоригдсон этгээдэд Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ шаардлагатай нь тогтоогдвол хорих байрны дарга аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэгт эмчлүүлэх саналаа прокурорт хүргүүлнэ" гэж тус тус заасан.

Иймд илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хоригдогч Д.Үнэнбатын эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд байнгын хяналт тавьж шаардлагатай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, боолт, цэвэрлэгээ хийх үйлчилгээг зориулалтын бинт, ариутгалын хэрэгслээр үзүүлж, хоригдож буй өрөөний агааржуулалтыг сайжруулах;
2. Хоригдогч Д.Даваанямыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай хорих ангийн нэгдсэн эмнэлэгт хүргэх ажилд хуульд заасны дагуу дэмжлэг үзүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахад шаардлагатай бичиг баримт, холбогдох материалыг хүргүүлэх;
3. Цагдан хорих байрны үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж, хүний эрх зөрчигдсөн, зөрчигдөж болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдол бүрт шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага албан тушаалтанд мэдэгдэж, хуульд заасан арга хэмжээг нэн даруй авч байх;
4. Цагдан хоригдогч нарт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах, энэ талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
5. Комисст гомдол мэдээлэл гаргасан хоригдогч, тайлбар өгсөн албан тушаалтныг ялгаварлан гадуурхах, эрх чөлөөг нь хязгаарлах аливаа үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээ, нотлох баримтыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Зөвлөмжийн хуулбарыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт хүргүүлэв.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД